

TÒA ÁN NHÂN DÂN
KHU VỰC 7 – NINH BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 65/2025/HS-ST
Ngày: 18-11-2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 7 – NINH BÌNH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Lương Việt Bằng

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Trần Văn Thắng

Ông Vũ Anh Tuấn.

- Thư ký phiên toà: Bà Trần Thị Thanh Lam - Thư ký Toà án nhân dân khu vực 7 – Ninh Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7 – Ninh Bình tham gia phiên toà: Ông Trần Quang Thành - Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 11 năm 2025 tại Tòa án nhân dân khu vực 7 – Ninh Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 57/2025/TLST-HS ngày 24 tháng 10 năm 2025 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 57/2025/QĐXXST-HS ngày 03 tháng 11 năm 2025 đối với bị cáo:

Họ và tên: Nguyễn Văn H, sinh ngày 09 tháng 10 năm 2003 tại tỉnh Hưng Yên; số căn cước công dân: 03420300xxxx; nơi thường trú và nơi ở hiện tại: 37/14 phố H (Tổ 11), phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên (trước sáp nhập là 37/14 phố H, phường L, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình); nghề nghiệp: Tự do; trình độ học vấn: 12/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Tr, sinh năm 1963 và bà Phạm Thị Tuyết M, sinh năm 1975; gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ hai; vợ con: Không; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt).

*** Bị hại:** Ông Trần Văn D, sinh năm 1958; nơi cư trú: Thôn L, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình (đã chết).

*** Người đại diện hợp pháp của bị hại:**

1. Bà Trần Thị O, sinh năm 1960; số CCCD: 03616000xxxx; nơi cư trú: Thôn L, xã Mỹ Lộc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định (nay là Thôn L, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình) là vợ của bị hại;

2. Chị Trần Thị Thu H, sinh năm 1985; số CCCD: 03618501xxxx; nơi cư trú: 505 tầng 5 DANOXH ngõ 622 đường K, phường T, quận Hai Bà Trưng (nay là phường Vĩnh Tuy), thành phố Hà Nội là con của bị hại;

3. Chị Trần Thị Ánh T, sinh năm 1988; số CCCD: 03618800xxxx; nơi cư trú: Số 260 đường Q, tổ 13, Bắc Sơn, Tam Điệp (nay là phường Tam Điệp), tỉnh Ninh Bình là con của bị hại;

4. Anh Trần Xuân T, sinh năm 1994; số CCCD: 03609400xxxx; nơi cư trú: Thôn L, xã Mỹ Lộc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định (nay là Thôn L, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình) là con của bị hại.

Người đại diện theo ủy quyền của bà Trần Thị O, chị Trần Thị Thu H, chị Trần Thị Ánh T: Anh Trần Xuân T, sinh năm 1994; số CCCD: 03609400xxxx; nơi cư trú: Thôn L, xã Mỹ Lộc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định (nay là Thôn L, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình) (có đơn xin xét xử vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Từ đầu tháng 5-2025 anh Trần Xuân T, sinh năm 1980, trú tại 51 đường X, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình (nay là 51 đường X, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) thuê Nguyễn Văn H lái xe để vận chuyển hành khách từ phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình (nay là phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) đi thành phố Hà Nội và ngược lại. Khoảng 17 giờ 05 phút ngày 14-5-2025, Nguyễn Văn H (có giấy phép lái xe hạng B2 được phép chở đến 09 người, có giá trị đến 16-05-2034) điều khiển xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA Avanza biển kiểm soát 17A - 232.xx (loại 07 chỗ ngồi) đi trên Quốc lộ 21B từ thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (nay là phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình) về thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định (nay là phường Đông A, tỉnh Ninh Bình), trong điều kiện trời sáng, thời tiết khô ráo, tầm nhìn không bị hạn chế, mật độ người và phương tiện tham gia giao thông bình thường. Quốc lộ 21B là đường đôi, ở giữa có dải phân cách cứng dạng bồn hoa để phân chia thành hai chiều đường riêng biệt, mỗi chiều đường có 03 làn đường được phân chia bằng vạch sơn trắng. Nguyễn Văn H điều khiển xe ô tô đi trên làn đường bên trái sát với dải phân cách cứng với tốc độ khoảng 70km/h. Khi đến điểm mở tại khu vực Km89+590 nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, H không giảm tốc độ xe và không chú ý quan sát phía trước nên khi phát hiện xe mô tô Honda Airblade biển kiểm soát 18B2 - 457.xx do ông Trần Văn D, sinh năm 1958 điều khiển đi cùng chiều trên làn đường ở giữa đang chuyển hướng từ phải sang trái chỉ còn khoảng 3m, do khoảng cách gần H không kịp xử lý nên đã để phần đầu bên trái xe ô tô xô vào phần đuôi xe mô tô của ông D làm xe mô tô và ông D bị đổ ngã trượt rê trên mặt đường. Ông D bị chấn thương sọ não được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nam Định nhưng do thương tích nặng đã tử vong.

Khám nghiệm hiện trường: Hiện trường xảy ra tại Km89+590 Quốc lộ 21B thuộc địa phận phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình trên chiều đường hướng từ phường

Hà Nam đến phường Nam Định (Tây sang Đông), mặt đường trải nhựa phẳng rộng 12m, chia thành 03 làn xe chạy phân cách bằng vạch sơn kẻ đứt đoạn và vạch sơn liền màu trắng. Làn đường trái giáp dải phân cách cứng rộng 4,2m, làn đường ở giữa rộng 3,85m, làn đường phải giáp vỉa hè rộng 3,95m. Lối mở cho phép các phương tiện chuyển hướng rộng 50m, ở mỗi đầu của dải phân cách giáp lối mở để quay đầu xe đều được cắm biển báo 102 “Cấm đi ngược chiều”, trên mặt đường có vạch sơn trắng kẻ ngang dành cho người đi bộ qua đường (vạch 7.3). Xác định điểm mốc là vị trí cột biển báo I. 409 “Chỗ quay đầu xe” trên mép vỉa hè phải, chiều từ phường Hà Nam đến phường Nam Định. Mép đường chuẩn là mép đường bên trái chiều từ phường Hà Nam đến phường Nam Định, cách dải phân cách cứng 0,39m. Hướng khám nghiệm từ phường Hà Nam đến phường Nam Định (Tây sang Đông).

1- Dải vết cày không liên tục có kích thước (57 x 0,5) m (gồm các vết cày đơn, vết cày đơn rộng nhất 0,03m), điểm đầu cách mốc về phía Nam 11,45m, cách mép đường chuẩn về phía Bắc 2,05m, cách đường nối dài của điểm đầu lối mở dải phân cách cứng phía phường Hà Nam 4,5m; điểm cuối tại vị trí ống xả và giá đỡ chân người ngồi sau, bên tay ga xe mô tô (5).

2- Đám mảnh nhựa vỡ kích thước (15,5 x 10,5)m, tâm cách điểm đầu vị trí (1) 23,3m, cách mép đường chuẩn 4m.

3- Đám chất màu nâu đỏ kích thước (1,2 x 0,7) m, tâm cách tâm vị trí (2) 11,5m, cách mép đường chuẩn 1,15m.

4- Xe ô tô biển số 17A-232.xx đỗ trên đường, đầu xe hướng phường Nam Định, đuôi xe hướng phường Hà Nam; trục bánh sau bên lái cách tâm vị trí (3) 9,2m, cách mép đường chuẩn 2,9m; trục bánh trước bên lái cách mép đường chuẩn 2,95m.

5- Xe mô tô biển số 18B2-457.xx đổ nghiêng bên phía tay ga (bên phải), đầu xe quay hướng Bắc, đuôi xe quay hướng Nam, nằm sát đầu lối mở dải phân cách cứng phía phường Nam Định, trục bánh sau cách trục bánh trước bên lái xe (4) 17,15m, cách mép đường chuẩn 10,1m; trục bánh trước cách mép đường chuẩn 11m.

- Trên mặt đường về phía phường Hà Nam có 02 hàng gờ giảm tốc, mỗi hàng rộng 3,8m gồm 7 gờ, mỗi gờ rộng 0,2 m; hàng gờ giảm tốc thứ nhất cách điểm đầu vị trí (1) 23,34m, cách hàng gờ giảm tốc thứ nhất 36,5m về phía phường Hà Nam là hàng gờ giảm tốc thứ hai.

- Trên dải phân cách cứng hướng về phía phường Nam Định có 01 biển báo R.415a “Biển gộp làn đường theo phương tiện”.

Khám nghiệm phương tiện:

* Xe mô tô biển số 18B2 - 457.xx

- Chấn bụn bắt nối với biển kiểm soát bị gãy, vỡ rời khỏi xe, biển số bị cong vênh biến dạng, gãy, vỡ, bề mặt trượt xước, kích thước (20 x 14)cm, hướng từ sau về trước và bám dính chất màu đen, tâm cách mặt đất 64cm.

- Gáo gương chiếu hậu hai bên bị gãy, vỡ rời khỏi xe.

- Dấu vết bên chân chống phụ (bên trái): Mặt lặn, má lốp bánh sau khu vực cụm ký tự YOKOHAMAJRAA đến cụm ký tự R501 có vết trượt xước, rách chiều hướng vào tâm trục, bề mặt rải rác bám dính chất màu trắng kích thước (47 x 2)cm. Vết ngay tại khu vực chân van.

- Giảm xóc sau bị cong vênh biến dạng đẩy từ sau về trước, mặt sau rải rác có các vết trượt bám dính chất màu đen, màu trắng kích thước (27 x 5)cm. Tâm cách mặt đất 50cm. Ốp nhựa phía trên lốc máy bị gãy, vỡ, hướng từ sau về trước kích thước (37 x 20)cm, tâm cách mặt đất 44cm.

- Cụm đèn chiếu hậu, xi nhan sau, ốp nhựa xung quanh cụm đèn chiếu hậu, xi nhan sau bị gãy, vỡ, trượt xước, kích thước (30 x 11)cm, hướng từ sau về trước, bề mặt bám dính chất màu trắng, tâm cách mặt đất 85cm.

- Mặt sau, mặt trên tay nắm lưng yên có vết trượt xước kích thước (6 x 10)cm, hướng từ sau về trước, tâm cách mặt đất 93,5cm (đuôi tay nắm lưng yên). Yên xe bị bật khỏi chốt hãm.

- Ốp nhựa sườn xe hai bên bị đẩy dòn từ sau về trước, nặng nhất tại khu vực người điều khiển.

- Đuôi ống xả có vết trượt xước kích thước (8 x 10)cm, hướng từ sau về trước, bề mặt bám dính chất màu trắng, tâm cách mặt đất 35cm.

- Ốp nhựa bảo vệ ống xả bị gãy, vỡ một phần kích thước (27,5 x 8)cm. Mặt ngoài rải rác có các vết trượt xước mài mòn, bề mặt bám dính chất bột màu trắng kích thước (48 x 9) cm, tâm cách mặt đất 30cm.

- Mặt dưới giá đỡ chân người ngồi sau có vết trượt xước mài mòn kích thước (10,5 x 3) cm, tâm cách mặt đất 37cm.

- Mặt ngoài ốp nhựa sườn xe khu vực người điều khiển có vết trượt xước mài mòn, kích thước (4 x 0,7)cm, tâm cách mặt đất 60cm.

- Mặt ngoài bàn đỡ chân người điều khiển có vết trượt xước mài mòn, gãy vỡ kích thước (32 x 35)cm, tâm cách mặt đất 20cm.

- Mặt ngoài cánh yếm có vết trượt xước mài mòn, kích thước (32 x 22)cm bề mặt bám dính chất bột màu trắng và chất màu nâu dạng đất cát, tâm cách mặt đất 60cm.

- Cản gương chiếu hậu lỏng lẻo, mặt ngoài cản gương có vết trượt xước mài mòn kích thước (7 x 1)cm, bề mặt bám dính chất bột màu trắng.

- Tay phanh bị cong vênh biến dạng, đẩy từ bên phải sang bên trái, mặt ngoài đầu mút tay phanh có vết trượt xước mài mòn, kích thước (3,5 x 1,5)cm.

- Đầu mút tay lái người điều khiển có vết trượt xước mài mòn kích thước (2x2) cm, bề mặt bám dính chất bột màu trắng và chất dạng đất cát, tâm cách mặt đất 99,5cm.

- Xe đang bật đèn xi nhan trái.

* Xe ô tô biển số 17A – 232.xx:

- Ba đồ sớ trước tại vị trí cách thành xe bên trái 53,5cm bị cong vênh biến dạng gập hình chữ V kích thước (19 x 15)cm, mặt trước rải rác có các vết trượt bám dính chất màu đen, hướng từ trước về sau, tâm cách mặt đất 27cm. Tương ứng với vết trượt này khung kim loại phía sau ba đồ sớ trước bị cong vênh biến dạng, đẩy từ trước về sau, kích thước (25 x 10)cm, tâm cách mặt đất 25cm, cách đáy chữ V về phía bên phụ (bên phải) 16cm mặt trước ba đồ sớ trước có vết trượt xước bề mặt bám dính chất màu đen in hình bán nguyệt kích thước (7 x 7)cm, tâm vết cách mặt đất 31,5cm.

- Ca lăng tại vị trí cách thành xe bên trái bị gãy rời trượt xước kích thước (25 x 9)cm, hướng từ trước về sau, tâm cách mặt đất 42cm.

- Mặt trước ca lăng, ba đồ sớ trước có vết trượt xước tì ấn in hình các đường kẻ song song dạng giảm sóc xe máy, bề mặt bám dính chất màu đỏ kích thước (22 x 4)cm, điểm cao nhất cách mặt đất 58cm, điểm thấp nhất cách mặt đất 55cm, điểm gần nhất cách thành xe bên trái 25cm, chiều hướng từ trước về sau.

- Góc ba đồ sớ trước bị gãy vỡ, mặt trước rải rác có các vết trượt xước kích thước (71 x 30)cm, điểm cao nhất cách mặt đất 86cm, điểm thấp nhất cách mặt đất 16cm, chiều hướng từ trước về sau.

- Mặt trước ca lăng, ba đồ sớ trước, nắp ca pô trước bị cong vênh biến dạng đẩy từ trước về sau, bề mặt bám dính chất màu đen kích thước (42 x 23)cm, tâm cách mặt đất 89cm, cách thành xe bên trái 45cm.

- Biển số bị cong vênh biến dạng đẩy từ trước về sau, gãy về phần ốp nhựa kích thước (18 x 10)cm, tâm cách mặt đất 50cm.

- Ốp nhựa bảo vệ cụm đèn chiếu sáng, xi nhan trước bị gãy vỡ kích thước (21 x 12)cm, tâm cách mặt đất 94cm, chiều hướng từ trước về sau.

- Mặt ngoài nắp ca pô rải rác có các vết trượt in hằn các đường kẻ song song dạng vân vải, bề mặt bám dính chất màu tím kích thước (34 x 4)cm, tâm cách mặt đất 107cm (khu vực phía trên tai xe và cụm đèn chiếu sáng, xi nhan trước).

- Tai xe bị cong vênh biến dạng đẩy từ trước về sau kích thước (80 x 75)cm, chiều hướng từ trước về sau, tâm cách mặt đất 90cm.

- Gương chiếu hậu bên trái bị gãy vỡ rời khỏi vị trí ban đầu, rơi mất ốp nhựa gáo gương.

- Ba đồ sớ trước khu vực ngay sát tai xe bị bật khỏi vị trí ban đầu.

- Két nước bên trái bị cong vênh biến dạng đẩy từ trước về sau, cụm chi tiết bắt nối với két nước bị cong vênh biến dạng đẩy từ trước về sau.

- Ốp nhựa gầm xe phía sau ba đồ sớ trước bị gãy vỡ khỏi vị trí ban đầu.

- Phía trong ba đồ sớ trước bên trái rải rác có các mảnh nhựa màu đỏ dạng đèn chiếu hậu.

Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông, cơ quan chức năng tiến hành đo nồng độ cồn và test ma túy đối với Nguyễn Văn H, kết quả trong hơi thở của Nguyễn Văn H không có nồng độ cồn và mẫu máu âm tính với các chất ma túy.

Bản kết luận giám định tử thi số 814/KLGĐTT-KTHS ngày 22-5-2025 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nam Định kết luận: Nạn nhân Trần Văn D chết do chấn thương vỡ sập xương hộp sọ, dập tổ chức não; cơ chế: Do va đập và trà sát.

Bản kết luận giám định số 946/KL-KTHS ngày 14-6-2025 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nam Định kết luận: Xe ô tô biển số 17A - 232.xx va chạm với xe mô tô biển số 18B2 - 457.xx. Vị trí va chạm đầu tiên giữa hai phương tiện là mặt trước ba đờ sóc trước bên lái (bên trái) xe ô tô biển số 17A - 232.xx với mặt lẫn lốp bánh sau xe mô tô biển số 18B2 - 457.xx; căn cứ vào các dấu vết, vật chứng để lại trong hồ sơ gửi giám định thì vị trí va chạm đầu tiên trên mặt đường tại hiện trường giữa xe ô tô biển số 17A - 232.xx và xe mô tô biển số 18B2 - 457.xx tại phía trước điểm đầu dấu vết cày đánh số 1 thuộc làn đường giáp với giải phân cách cứng ở phần đường theo chiều từ Hà Nam đi Nam Định.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 01 đoạn Video do camera an ninh ghi lại nội dung vụ tai nạn giao thông (niêm phong ký hiệu A). Bản kết luận giám định số 938/KL-KTHS ngày 16-6-2025 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nam Định kết luận: Không phát hiện thấy dấu vết bị cắt ghép, chỉnh sửa nội dung hình ảnh trong toàn bộ mẫu cần giám định; không đủ cơ sở xác định tốc độ của xe ô tô biển kiểm soát 17A - 232.xx và xe máy biển kiểm soát 18B2 - 457.xx trong mẫu cần giám định; không phát hiện thấy tín hiệu chuyển hướng rẽ của xe máy biển kiểm soát 18B2 - 457.xx trong mẫu cần giám định.

Về trách nhiệm dân sự: Nguyễn Văn H đã bồi thường cho gia đình ông Trần Văn D số tiền 240.000.000 đồng. Đại diện gia đình là anh Trần Xuân T, sinh năm 1994, trú tại Thôn L, phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình (con trai ông D) đã nhận đủ số tiền và có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự cho Nguyễn Văn H.

Cơ quan điều tra đã trả lại chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade biển kiểm soát 18B2 - 457.xx cho anh Trần Xuân T (con trai ông D); chiếc xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA Avanza biển kiểm soát 17A - 232.xx cho anh Trần Xuân T, sinh năm 1980, trú tại 51 đường X, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên, anh T không yêu cầu Nguyễn Văn H bồi thường đối với thiệt hại của chiếc xe ô tô.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn H khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Bản cáo trạng số 15/CT-VKS-TPND ngày 23-10-2025 của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7 – Ninh Bình truy tố Nguyễn Văn H về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1, khoản 5 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa: Nguyễn Văn H thành khẩn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản cáo trạng đã nêu. Bị cáo thừa nhận do chủ quan không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn dẫn đến gây tai nạn cho ông D, làm ông D tử vong. Bị cáo ăn năn hối cải đối với hành vi phạm tội của mình.

Người đại diện hợp pháp của bị hại là anh Trần Xuân T (con trai ông D) có đơn trình bày: Sau khi xảy ra tai nạn, Nguyễn Văn H đã tự nguyện bồi thường thiệt hại xong cho bị hại nên không có yêu cầu gì về trách nhiệm dân sự và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho Nguyễn Văn H.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7 – Ninh Bình giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và lời khai của bị cáo Nguyễn Văn H tại phiên tòa đã thể hiện hành vi của bị cáo Nguyễn Văn H có đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Do đó Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7 – Ninh Bình giữ nguyên nội dung bản cáo trạng đã công bố và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H từ 18 tháng đến 21 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là gấp đôi. Giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Văn H.

Bị cáo Nguyễn Văn H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Bị cáo không có ý kiến tranh luận gì.

Bị cáo Nguyễn Văn H nói lời sau cùng: Xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7 – Ninh Bình, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn H và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện trong vụ án đều hợp pháp.

[2] Về tội danh: Lời khai của bị cáo Nguyễn Văn H tại phiên tòa hôm nay không có sự mâu thuẫn, phù hợp với lời khai nhận tội tại cơ quan điều tra và các chứng cứ khác như: Biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường, các bản ảnh hiện trường; biên bản khám phương tiện, các bản ảnh khám nghiệm phương tiện; biên bản lấy lời khai và biên bản nhận dạng của người làm chứng; biên bản khám nghiệm tử thi và bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 814/KLGĐTT-KTHS ngày 22-5-2025; kết luận giám định số 946/KLGĐTT-KTHS ngày 14-6-2025, kết luận giám định đoạn video về diễn biến vụ tai nạn giao thông số 938/KL-KTHS ngày

16-6-2025 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nam Định cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đã đủ cơ sở khẳng định:

Khoảng 17 giờ 05 phút ngày 14-5-2025, tại khu vực điểm mở Km 89+590 Quốc lộ 21B thuộc phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Văn H (có giấy phép lái xe hạng B2 được phép chở đến 09 người, có giá trị đến 16-05-2034) điều khiển xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA Avanza biển kiểm soát 17A - 232.xx (loại 07 chỗ ngồi) đi theo hướng từ thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (nay là phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình) về thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định (nay là phường Đông A, tỉnh Ninh Bình), không chú ý quan sát, không giảm tốc độ hoặc dừng lại để đảm bảo an toàn tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ; không chấp hành quy định về giữ khoảng cách an toàn tối thiểu với xe phía trước cùng phần đường nên đã để phần đầu bên trái xe ô tô xô vào xe mô tô biển kiểm soát 18B2 – 457.xx do ông Trần Văn D điều khiển đi phía trước cùng chiều và đang chuyển hướng từ phải sang trái. Hậu quả: ông Trần Văn D bị chết do chấn thương vỡ sập xương hộp sọ, dập tổ chức não.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Văn H là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự an toàn giao thông đường bộ, đồng thời xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của người khác. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, khi điều khiển xe ô tô tham gia giao thông không chú ý quan sát, không giảm tốc độ hoặc dừng lại để đảm bảo an toàn tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ; không chấp hành quy định về khoảng cách an toàn tối thiểu với xe phía trước cùng phần đường, dẫn đến phần đầu bên trái xe ô tô xô vào phần đuôi xe mô tô do ông Trần Văn D điều khiển đi phía trước cùng chiều. Hậu quả: làm ông D tử vong. Hành vi của Nguyễn Văn H đã vi phạm khoản 1, điểm a khoản 3 Điều 12 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024; Điều 11 Thông tư số 38/2024/TT-BGTVT ngày 15-11-2024 của Bộ Giao thông vận tải, đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, tội danh và hình phạt quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025.

[3] Về các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự:

[3.1] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo Nguyễn Văn H đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đối với hành vi phạm tội của mình; đã bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại số tiền 240.000.000 đồng; người đại diện hợp pháp cho bị hại cũng có đơn đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho Nguyễn Văn H nên bị cáo sẽ được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[3.2] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Nguyễn Văn H không bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[4] Về hình phạt: Hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Văn H là nghiêm trọng nên cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với bị cáo. Tuy nhiên, bị cáo được áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự (điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự) như nhận định ở trên; khi phạm tội, bị cáo có nhân thân tốt, tuổi còn trẻ nên hiểu biết về kinh nghiệm sống chưa nhiều, không lường trước được hành vi của mình sẽ gây hậu quả như thế nào; được gia đình bị hại có đơn xin miễn trách

nhệm hình sự; có nơi cư trú rõ ràng, được gia đình bảo lãnh, có khả năng tự cải tạo tại địa phương nên Hội đồng xét xử thấy rằng có thể cho bị cáo được miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện theo quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự để thể hiện tính khoan hồng của pháp luật nhưng cũng đủ răn đe giáo dục và giúp bị cáo sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Cùng với việc cho bị cáo hưởng án treo, Hội đồng xét xử sẽ ấn định thời gian thử thách đối với bị cáo và giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi cư trú để giám sát, giáo dục theo quy định của pháp luật.

[5] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo Nguyễn Văn H có hoàn cảnh khó khăn, là lao động tự do nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Người đại diện hợp pháp của bị hại có đơn xác nhận phần bồi thường dân sự giữa các bên đã giải quyết xong, không có yêu cầu nào khác nên Hội đồng xét xử không giải quyết.

Do anh Trần Xuân T (con trai ông D) đã nhận lại chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade biển kiểm soát 18B2 - 457.xx và không yêu cầu Nguyễn Văn H bồi thường đối với thiệt hại của chiếc xe mô tô này; anh Trần Xuân T, sinh năm 1980, cư trú tại 51 đường X, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên đã nhận lại chiếc xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA Avanza biển kiểm soát 17A - 232.xx và không yêu cầu Nguyễn Văn H bồi thường đối với thiệt hại của chiếc xe ô tô, vì vậy Hội đồng xét xử không giải quyết.

[7] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Văn H bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 01 (Một) năm 09 (Chín) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 03 (Ba) năm 06 (Sáu) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 18-11-2025.

Giao bị cáo Nguyễn Văn H cho Ủy ban nhân dân phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật Thi hành án Hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo Nguyễn Văn H cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự từ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết

định buộc bị cáo Nguyễn Văn H phải chấp hành hình phạt 01 (Một) năm 09 (Chín) tháng tù đã cho hưởng án treo.

2. Án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo Nguyễn Văn H phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng.

3. Quyền kháng cáo: Bị cáo Nguyễn Văn H có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Người đại diện hợp pháp của bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày được thông đạt hợp lệ bản án theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì bị cáo Nguyễn Văn H có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- TAND tỉnh Ninh Bình;
- Phòng 7 - VKSND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND khu vực 7 – Ninh Bình;
- Phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Bình;
- THADS tỉnh Ninh Bình;
- Trại tạm giam số 3 - Công an tỉnh Ninh Bình;
- Lưu hồ sơ vụ án.

Lương Việt Bằng